



ATO ADMINISTRATIVO

1. Considerações Iniciais e Distinções Conceituais

De acordo com **Abreu (2010)**, "ato administrativo pode ser definido como a manifestação volitiva unilateral da Administração Pública, regida por regime jurídico de direito público, capaz de gerar efeitos jurídicos imediatos para si e para os administrados." Para **Carvalho (2020)**, os atos administrativos são aqueles praticados no exercício da função administrativa sob o regime de direito público, ensejando uma manifestação de vontade do Estado que modifica, transfere ou extingue direitos.

Desse modo, nem todo ato praticado pela Administração Pública configura-se como um ato administrativo stricto sensu, uma vez que o Poder Público também atua na esfera privada, no exercício da função política pura ou em atividades meramente materiais (CARVALHO, 2020). Distinguem-se, assim:

- a) Atos privados da Administração (ou atos de gestão pura):** Quando a Administração atua em condições de proximidade horizontal com o particular, sem o uso de suas prerrogativas de supremacia. Exemplo: Contrato de locação de imóvel onde a Administração figura como locatária.
- b) Atos políticos (ou de governo):** Decorrentes do exercício direto da função política e governamental, com ampla discricionariedade sob a égide constitucional. Exemplo: Veto de um projeto de lei, declaração de guerra, indicação de Ministros de Estado.
- c) Atos materiais (ou condutas físicas):** Atos de mera execução física da atividade administrativa. Exemplo: Demolição de um prédio condenado pela defesa civil.

2. Classificação e Espécies de Atos Administrativos

Classificação quanto aos Destinatários

- **Gerais (ou normativos):** Atos que descrevem uma situação fática abstrata e atingem um grupo indeterminado de pessoas que se encontram em idêntica situação jurídica. Exemplo: Atos normativos internos editados pela Corporação (Portarias Normativas, POP - Procedimento Operacional Padrão).
- **Individuais (ou concretos):** Atos que individualizam e especificam os seus destinatários, podendo dirigir-se a uma única pessoa ou a um grupo determinado de pessoas (atos plurais). Exemplo: Nomeação ou exoneração de funções institucionais, ato de agregação ou de reversão de militar.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

Espécies de Atos Administrativos

1. Atos Normativos: Ocorrem quando a Administração Pública expede normas gerais e abstratas para detalhar as disposições legais e permitir a sua fiel execução, operando nos limites da lei. Subdividem-se em: regulamentos, decretos, avisos, regimentos e resoluções.

- a) Regulamento ou Decreto- Ato normativo privativo do chefe do executivo.
- b) Aviso- expedido por órgãos auxiliares diretos do poder executivo sejam Ministérios ou Secretarias estaduais ou municipais, dão conhecimento à sociedade a assuntos ligados à atividade fim daquele órgão.
- c) Regimento- Ato normativo que define normas internas, não se aplica a particulares não vinculados à estrutura organizacional da entidade responsável por sua edição.
- d) Resoluções e Deliberações- atos normativos expedido por órgãos colegiados.

2. Atos Ordinatórios: Atos de ordenação e organização interna da atividade administrativa, decorrentes diretamente do poder hierárquico e da subordinação funcional. Não geram efeitos externos para particulares. Exemplos: Portarias, circulares, ordens de serviço, despachos internos, memorandos e ofícios.

- a) Portaria- Atos ordinatórios internos e individuais. Ex: Portaria de nomeação/exoneração.
- b) Circulares- Atos administrativo para edição de normas internas uniformes, por meio da descrição de uma situação fática. Ex: Horário de funcionamento do órgão.
- c) Ordem de Serviço- Ato por meio do qual se distribui o serviço entre setores e agentes daquele órgão. Ex: Ordem de Serviço dos setores do CBMPA
- d) Despacho- Ato Administrativo por meio do qual as autoridades públicas proferem decisões acerca de determinadas situações específicas, de sua responsabilidade funcional.
- e) Memorando- ato de comunicação interna realizado entre agentes públicos de um mesmo órgão (setores), por meio do memorando se garante a comunicação entre determinados agentes públicos de um mesmo órgão.
- f) Ofício- ato de comunicação entre autoridades públicas de órgãos diferentes ou entre uma autoridade pública e um particular.

3. Atos Negociais: Atos unilaterais por meio dos quais a Administração emite um consentimento ou concede uma faculdade pleiteada pelo particular para o exercício de uma atividade (ex: licença, que é vinculada; e autorização ou permissão, que são discricionárias e precárias).



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

a) Licença- é um ato negocial por meio do qual administração pública permite que o particular exerça uma atividade material fiscalizada pelo Estado. É um ato vinculado, os critérios objetivos estão definidos em lei. Ex: Licença para construir.

b) Autorização- Ato administrativo discricionário e precário (não gera direito, podendo ser desfeito a qualquer tempo).

b.1) Autorização de uso de bem público- autorização para o uso anormal ou privativo de um bem público, o interesse é apenas do particular. Ex: Casamento na Praia, fechamento de rua para festa.

b.2) Autorização de Polícia- Ato necessário para que o particular exerça uma atividade, que é fiscalizada pelo Estado, dada sua relevância social ou o perigo que pode ensejar à coletividade, decorre do exercício do poder de polícia. Ex: Autorização para porte de arma.

C) Permissão- ato discricionário e precário, veiculado para conceder ao particular o uso de determinado bem público de forma anormal ou privativa. Ex: Permissão de uso de bem público.

Diferentemente, da autorização de uso de bem, na permissão de uso de bem público, há interesse público para que o direito seja concedido ao particular, o qual deve ser precedido de um processo licitatório. Ex: Alocação de restaurantes no Parque da Cidade, Feira de Artesanato.

A forma de manifestação da licença, da autorização e da permissão é o alvará.

4. Atos Enunciativos: Atos que apenas atestam uma situação de fato ou emitem uma opinião técnica, sem conter manifestação de vontade impositiva (ex: certidões, atestados, apostilas e pareceres consultivos).

a) Atestado- Quando a Administração pública tem de comprovar, mediante determinada situação de fato, para, então, proferir um ato que ateste a situação fática, ou seja, se verifica uma situação de fato e posteriormente se atesta esta situação. Ex: Atestado de recebimento de uma compra pública.

b) Certidão- é o espelho de um registro, de uma situação já registrada em um órgão. Ex: Certidão de Nascimento, certidão de antecedentes criminais, certidão de tempo de serviço.

c) Apostila ou averbação- ato por meio do qual se acrescentar informações a um determinado registro público. Ex: Averbação de tempo de serviço.

d) Parecer- ato administrativo por meio do qual a Administração Pública emite uma opinião de um órgão consultivo acerca de uma determinada situação fática, concluindo pela ação de determinada forma. Os pareceres não geram efeitos diretamente, uma vez que são peças meramente opinativas, posteriormente são analisados por um agente público que então poderá expedir um ato de conformidade ou não a esse parecer.

5. Atos Punitivos (ou Sancionatórios): Atos decorrentes da aplicação de penalidades em face do cometimento de infrações administrativas, aplicadas com esteio no poder disciplinar (servidores) ou no poder de polícia (particulares).

3. Elementos ou Requisitos de Validade do Ato Administrativo

Adota-se a matriz descrita no art. 2º da Lei nº 4.717/1965 (Lei de Ação Popular). Os cinco elementos constitutivos são sintetizados abaixo:

Requisito	Natureza Jurídica	Descrição e Regra Geral
Competência	Sempre Vinculada	Círculo de poder atribuído por lei ao agente. É irrenunciável e imprescritível. Admite delegação e avocação, salvo vedações legais.
Finalidade	Sempre Vinculada	Resultado de interesse público esperado pela lei. O desvio de finalidade constitui abuso de poder e gera nulidade do ato.
Forma	Sempre Vinculada	Modo de exteriorização da vontade estatal. Vigora a regra do formalismo e da forma escrita, salvo exceções previstas.
Motivo	Vinculado Discricionário	Pressuposto de fato e de direito que impulsiona a prática do ato. Vincula-se à validade pela Teoria dos Motivos Determinantes.
Objeto	Vinculado Discricionário	O efeito jurídico imediato produzido pelo ato (conteúdo dispositivo). Deve ser lícito, possível, determinado e moral.

4. Atributos do Ato Administrativo

Os atributos são as prerrogativas de direito público que distinguem os atos administrativos dos atos de direito privado, fundamentados na supremacia do interesse público:



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

- 1. Presunção de Legitimidade e Veracidade:** Todo ato presume-se em conformidade com a lei (legitimidade) e baseado em fatos verdadeiros (veracidade). Trata-se de presunção relativa (juris tantum), que inverte o ônus da prova.
- 2. Imperatividade:** Prerrogativa pela qual o ato impõe obrigações unilaterais aos administrados, independentemente da concordância prévia destes.
- 3. Exigibilidade:** Meio indireto de coerção pelo qual a Administração compele o particular ao cumprimento das obrigações (ex: aplicação de multas, restrições de direitos).
- 4. Executoriedade:** Meio direto de coerção que autoriza a Administração a executar materialmente o ato por suas próprias forças, sem autorização judicial prévia, em casos de urgência ou previsão legal.
- 5. Tipicidade:** Exigência de que o ato corresponda a figuras previamente definidas em lei, impedindo a prática de atos arbitrários ou inominados.

5. Fases de Constituição

Os atos administrativos passam por planos de análise (Existência/Perfeição, Validade e Eficácia).

Perfeição

A existência do ato administrativo decorre do cumprimento de todas as etapas para sua formação, as quais estão definidas em lei. O ato administrativo perfeito cumpriu todos os trâmites previstos no ordenamento legal para sua constituição.

Validade

A validade é aferida quando todas as etapas do ato administrativo estão em conformidade com ordenamento jurídico. Os requisitos do ato administrativo são legítimos. Ex: Exclusão de militar mediante processo administrativo.

Eficácia

Aptidão para a produção de efeitos do ato administrativo, sendo que o próprio ato pode condicionar sua eficácia ao advento de um termo inicial ou uma condição suspensiva. A publicação é condição de eficácia do ato administrativo.

Desfazimento dos Atos

- a) Extinção Natural- cumprimento dos efeitos ou do termo final. Ex: Licença para construir e autorização para porte de arma.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DEPARTAMENTO-GERAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

b) Desaparecimento da pessoa ou da coisa sobre qual o ato recai- Todo ato administrativo recai sobre uma pessoa ou coisa. Ex: Morte de servidor e demolição de casarão tombado.

c) Renúncia- Forma de extinção de atos que geram direito (atos ampliativos), quando o beneficiário abdica deste direito. Ex: Renúncia à nomeação para assunção de Chefia em determinado órgão.

d) Retirada- é a extinção de uma determinada conduta estatal, mediante a edição de um ato concreto que o desfaga, é uma forma de extinção precoce do ato administrativo. Podem ser dividido em:

- **Anulação (ou Invalidação):** Desfazimento do ato em razão de vício de ilegalidade. Possui *efeito ex tunc* (retroativo ao nascedouro), ressalvados terceiros de boa-fé. Pode ser declarada pela própria Administração (autotutela) or pelo Poder Judiciário.

- **Revogação:** Desfazimento de um ato válido e discricionário por razões de conveniência e oportunidade (mérito administrativo). Possui *efeito ex nunc* (efeitos prospectivos, respeitando o passado). É competência exclusiva da Administração Pública.

Súmula nº 473 do STF:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Referências Bibliográficas

ABREU, Jorge Luiz Nogueira de. Direito Administrativo Militar. São Paulo: Método, 2010.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em: 2026.

CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 7ª Ed. Salvador: Juspodium, 2020.